



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Físico nº: **0027957-35.2014.8.26.0050 2014/000652**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **GILSON FARIAS SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Cristina Alves Biagi Fabri**

Vistos.

GILSON FARIAS SANTOS, qualificado nos autos, foi condenado à pena de 01(um) ano e 8(oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime fechado, por infração ao artigo Art. 33 "caput" da Lei 11.343/06.

O réu interpôs recurso de apelação e, por V.Acórdão, datado de 02/02/2016, foi reformada a decisão para desclassificação do crime acima indicado para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (folhas 98/105).

A defesa técnica do réu postulou a extinção a punibilidade em razão da prescrição (folhas 133), com o que a representante do Ministério Público concordou (folhas 134).

É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista a desclassificação operada pelo V. Acórdão, o lapso prescricional da pena aplicada se daria em 2 anos (artigo 30 da Lei 11.343/06).

Observo que, entre a data da publicação da sentença (22/10/2014) e a presente data, referido lapso encontra-se superado, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, julgo extinta a punibilidade do Réu GILSON FARIAS SANTOS, com relação a infringência ao artigo 28 da lei 11.343/06, o que faço com fundamento no disposto no artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Após o transito em julgado, archive-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de abril de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**